

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9671/2539

นาย สุรศักดิ์ เก่งระดม กิจ
การ ทาง พิเศษ แห่งประเทศ ไทย กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 มาตรา ข้อ 6, มาตรา ข้อ 13, มาตรา ข้อ 15,
มาตรา ข้อ 17

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 ข้อ 6 ข้อ 13 ข้อ 15 และข้อ 17 บัญญัติให้การทางพิเศษ จำเลยที่ 1 มีอำนาจซื้อจัดหา ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองหรือดำเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ เพื่อบรรลូវัตถุประสงค์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำเลยที่ 1 โดยมีผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจำเลยที่ 2 เป็นผู้กระทำในนามและเป็นผู้กระทำแทนจำเลยที่ 1 ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว และตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตดุสิต พ.ศ. 2534 มีวัตถุประสงค์ที่จะเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างทางพิเศษสายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่และสายพญาไท-ศรีนครินทร์โดยมาตรา 4 บัญญัติให้ผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางการพิเศษการเวนคืนที่ดินพิพาทจึงเป็นกิจการในอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 1 เมื่อจำเลยที่ 2 ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงเป็นการดำเนินการในฐานะผู้แทนจำเลยที่ 1 เมื่อโจทก์เห็นว่าการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินพิพาทของโจทก์ไม่เป็นธรรม โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ได้

โจทก์ฟ้องการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ 1 ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ 2 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ 3 เป็นจำเลย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มจำนวน 7,330,050 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 9.5 ต่อปีในต้นเงิน 6,552,000 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องของโจทก์แล้วมีคำสั่งว่า ตามพระราชกฤษฎีกาท้ายฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 2 เท่านั้น ที่มีหน้าที่เวนคืน ทั้งตามฟ้องไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 และที่ 3 มีส่วนร่วมแต่อย่างใด จึงไม่รับฟ้องโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 1 และที่ 3 คงรับฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 2

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รับฟ้องจำเลยที่ 1 ด้วยนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 หรือไม่ โดยจำเลยที่ 1 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ก่อตั้งโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 290 พ.ศ. 2515 มีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างทางจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใด ๆ ตลอดจนดูแลรักษาทางพิเศษ แต่การกำหนดค่าทดแทนที่ดิน ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและอื่น ๆ กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น จำเลยที่ 1 มิใช่เป็นผู้กำหนดและตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่

จะเวนคืนในท้องที่เขตดุสิต เขตราชเทวี เขตปทุมวัน เขตห้วยขวางเขตบางกะปิ เขตคลองเตย เขตประเวศ เขตบางคอแหลม และเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534 กำหนดให้จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนคำสั่งของศาลแพ่งที่ไม่รับฟ้อง จำเลยที่ 1 จึงขอด้วยกฎหมายแล้วนั้นพิเคราะห์แล้ว เห็นว่าประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 ข้อ 2 ได้บัญญัติให้จัดตั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจำเลยที่ 1 ขึ้น และให้เป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์ในการสร้างหรือจัดให้มีด้วยวิธีการใด ๆ ตลอดจน บำรุงและรักษาทางพิเศษ และในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว ข้อ 6 ข้อ 13 ข้อ 15 และข้อ 17บัญญัติให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจำเลยที่ 1 มีอำนาจซื้อ จัดหาถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองหรือดำเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ เพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำเลยที่ 1 โดยมีผู้ว่าการการทาง พิเศษแห่งประเทศไทย จำเลยที่ 2 ทำหน้าที่บริหารกิจการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจำเลยที่ 1 และในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคล ภายนอกผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจำเลยที่ 2 เป็นผู้กระทำในนามและ เป็นผู้กระทำการแทนการพิเศษแห่งประเทศไทยจำเลยที่ 1 ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ดังกล่าว การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจำเลยที่ 1 จึงมีอำนาจหน้าที่และ วัตถุประสงค์ในการสร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษโดยมีผู้ว่าการการทางพิเศษแห่ง ประเทศไทยจำเลยที่ 2 เป็นผู้บริหารกิจการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของการทาง พิเศษแห่งประเทศไทยจำเลยที่ 1 และถือว่าผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำเลยที่ 2 เป็นผู้กระทำในนามและเป็นผู้กระทำการแทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำเลยที่ 1 และตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้อง ที่เขตดุสิต เขตราชเทวี เขตปทุมวันเขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตคลองเตย เขต ประเวศ เขตบางคอแหลมและเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534 มี วัตถุประสงค์ที่จะเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างทางพิเศษสายแจ้งวัฒนะ - บางโคล่ และสาย พญาไท - ศรีนครินทร์ โดยมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวบัญญัติให้ผู้ว่าการ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษ ดังนั้นการดำเนินการเวนคืนเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินดังกล่าวเพื่อสร้างทางพิเศษจึงเป็นกิจการในอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

จำเลยที่ 1 เมื่อผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวและตามขั้นตอนในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 เพื่อสร้างทางพิเศษตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจำเลยที่ 1 จึงเป็นการดำเนินการในฐานะเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์และในฐานะผู้แทนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจำเลยที่ 1 ด้วยเมื่อโจทก์เห็นว่าการกำหนดเงินค่าทดแทนอันเป็นกิจการส่วนหนึ่งในการดำเนินการเพื่อเวนคืนอสังหาริมทรัพย์คือที่ดินของโจทก์ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องเรียกเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มจากจำเลยที่ 1 ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 นั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-สุทธิ นิชโรจน์-สมพล สัตยาอภิธาน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ